№2 Правоведение

План

- Правовое государство и основные правовые системы современности
  - Законность и правопорядок в современном обществе
    - Законность
    - Правопорядок
  - Правовое государство. Понятие и признаки
  - Механизм государства (государственный аппарат): понятие и структура
  - Источники права. Виды и характеристики
  - Основные правовые системы современности. Англосаксонское право
    - Англосаксонское право
  - Романо-германское право
  - Мусульманское право
  - Домашнее задание

Правовое государство и основные правовые системы современности

Законность и правопорядок в современном обществе

Законность

Законность - это строгое неуклонное соблюдение, исполнение законов и соответствующих им правовым норм всеми гражданами, должностными лицами и государственными органами.

Принципы законности:

- *Единство*.
- *Всеобщность*.
- *Гарантированость* основных прав и свобод человека со стороны государства.
- *Целесообразность*.
- *Неотвратимость наказания*.

Гарантия законности - это соответствующее экономически, социально, политически, духовно условия и специальные юридические средства, которые обеспечивают строгое и неуклонное выполнение и соблюдение законов всеми субъектами права.

Выделяют *общие* и *специально-юридические* гарантии законности. **Общие**:

- *Социально-экономические*.
- *Политические*.
- *Организационные*.
- *Общественные*.
- *Идеологические*.
  специально-юридические:
- *Прокурорский надзор*.
- *Судебный контроль*.
- *Внутриведомственный контроль*.

Правопорядок

Правопорядок - это состояние упорядоченности и организованности общественной жизни, основанное на *праве* и *законности*.

Принципы *правопорядка*:

- *Государственное обеспечение*.

- *Устойчивость*.
- *Формальное определённость*.
- *Системность*.

Законность - это необходимая *предпосылка* правопорядку, ведь правопорядок - это реализованная законность.

Правовое государство. Понятие и признаки

Правовое государство - это *организация* государственной *власти*, при которой государство и граждане связанны *взаимной ответственностью* при безусловном *главенстве закона* и *равенстве* всех перед законом.

Принципы правового государства:

- *Приоритет права*.
- *Верховенство закона*.
- *Приоритет прав и свобод* человека и гражданина.
- *Взаимная ответственность* как государства так и человека
- *Правое разграничение* деятельности разных ветвей государственной власти.

Гражданское общество, понятие ввёл *Джон Локк*, - это совокупность *негосударственных отношений* и институтов, выражающих *частные интересы* граждан в различных сферах.

Предпосылки создания правового государства:

- Многообразие форм *собственности*, свобода *предпринимательства*.
- *Демократический* политический режим.
- *Единая* и *непротиворечимая* система законодательства
- *Гражданское общество*.
- *Высокий уровень политический и правовой культуры, личности и общества*.

Механизм государства (государственный аппарат): понятие и структура

Механизм государства - это целостная *иерархическая система* государственных органов и учреждений, осуществляющих государственную *власть*, *задачи* и *функции* государства.

Признаки механизма государства:

- *Целостность* - механизм государства представляет из себя целостную структуры на территории и в рамках одного государства не может быть нескольких государственных аппаратов.
- *Иерархичность* .
- *Особый состав*.
- *Специальные цели* деятельности.
- *Материальное обеспечение* деятельности.
- Формирование *по воле государства*.

Принципы организации и деятельности государственного аппарата:

- *Представительство интересов* граждан.
- *Гласность и открытость* деятельности.
- *Высокий профессионализм и компетентность*.
- *Законность*.
- *Субординация* между центром и государственной властью субъекта.

Источники права. Виды и характеристики

Источник права - способ с помощью которого *закрепляются нормы права*. В теории выделяются следующие источники права в формальном смысле:

- *Нормативной правовой акт*.
- *Нормативный договор*.

- *Правовой прецедент*.
- *Правовой обычай*.
- *Правовая доктрина* - судебные комментари написанные авторитетными юристами.
- *Религиозные нормы*.

Основные правовые системы современности. Англосаксонское право

Выделяют следующие *основные правовые системы*:

- *Англосаксонская* (США, Великобритания, Австралия, Канада).
- *Романо-германская* (Страны континентальной Европы).
- *Мусульманская* (Мусульманские страны).

Англосаксонское право

У них используется общее право - *common law*. Складывается как система судебных *прецедентов*. Изначально сложилась из правовых обычаев. Далее сформировалось *право справедливости* - апелляции к монархам для оспаривания судебного решения. Нормы общего права и права справедливости составили основу единой системы *прецедентного права* Англии. Основной источник права - *прецедент*. Особое места занимает *правовая доктрина*.

Англосаксонское право отличается *гибкостью* правового регулирования, его близостью к фактическим общественным отношениям.

Романо-германское право

Романо-германская правовая система - это результат эволюции *римского* права. Оно отличается нормативной упорядоченностью и структурированностью источников. Господствующая роль отведена *закону* и *кодексам*. Восхождение романо-германского права связанно с эпохой возрождения, когда в континентальной Европе стало формироваться новая правовая этика. Новый этап -

кодификация права. Основной источник права - *закон*. Характерно деление на *публичное* и *частное* право. Такое деление связанно с характером регулируемых отношений. *Публичное* право регулирует отношения между публичной властью и субъектами. *Частное* право регулирует частные отношения.

Мусульманское право

Оно возникло на основе *шариата*. *Шариат* - это совокупность обращённых к людям обязательных к соблюдению норм и предписанию установленных *Аллахом* и переданных им через пророка *Мухxамада*. *Нормы* шариата регулируют вопросы поведения мусульман в *повседневной жизни* и их *отношения между собой и власти*. Главные источники ислама - это *коран* и *сунны*.

Домашнее задание

По желанию доклад по темам:

- Правовой нигилизм
- Правовой идеализм